

Fortaleza - CE, 26 de agosto de 2026.

OFÍCIO Nº 002/2026

DESTINADA À Energisa Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA - MS

UNIDADE CONSUMIDORA: 10/83609-8

O município de Miranda-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 03.452.315/0001-68, com sede administrativa situada à Praça Agenor Carrilho, nº 222, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Fábio Santos Florença, por meio de sua representante legal devidamente constituída conforme procuração anexa, Sra. Ana Livia F. Dias, vem apresentar o seguinte ofício sobre Contestação de Indeferimento por Ausência de Prova Técnica da Carga, considerando que o consumidor e outros interessados podem junto aos canais de atendimento da concessionária solicitar informações, serviços ou protocolar reclamações e denúncias (Art. 399 – Resolução Normativa Nº 1000/2021).

DA LEGITIMIDADE E DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO

1. Em caráter inicial, observa-se que o município de Miranda firmou o contrato Nº 086/2025 com a empresa HLA Serviços e Soluções LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.691.493/0001-54. A publicidade desse instrumento ocorreu no Diário Oficial dos Municípios da Mato Grosso do Sul no dia 18 de Setembro de 2025. O referido contrato tem como finalidade a proteção dos interesses da Contratante, com foco em questões de natureza administrativa perante a distribuidora de energia elétrica e os órgãos reguladores competentes. As especificidades dessa atuação encontram-se detalhadas no próprio contrato, conforme segue abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada, com comprovada expertise em direito regulatório e da energia, aliada a conhecimento técnico em grandezas elétricas e no sistema de faturamento de energia elétrica, destinada à recuperação de valores pagos indevidamente ou a maior nas faturas de energia elétrica de titularidade do município, abrangendo unidades consumidoras vinculadas a prédios públicos e ao sistema de iluminação pública. O objeto compreende a análise e regulatória das cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica, a elaboração de estudos técnicos de contabilização dos valores de faturamento constantes nas faturas emitidas, a produção de peças técnicas e processuais, bem como a representação administrativa do município perante a concessionária local, ENERGISA - MS, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul.

2. Diante do exposto, ressalta-se a legitimidade da empresa HLA Serviços e Soluções LTDA, devidamente representada por sua sócia-administradora, para atuar em nome da Contratante. A empresa será responsável pela apresentação de pedidos e pela defesa dos interesses da Contratante perante a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a distribuidora de energia elétrica.

DOS ANEXOS

3. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:
 - (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
 - (b) Anexo II – Documentos contratuais

DOS FATOS E DOS DIREITOS

4. Em resposta ao requerimento de reclassificação tarifária da Unidade Consumidora 10/83609-8, a concessionária Energisa Mato Grosso do Sul indeferiu o pleito alegando, de forma genérica e superficial, que a referida unidade não possui circuito exclusivo dedicado à Iluminação Pública.
5. Para fundamentar a sua recusa, a distribuidora limitou-se a anexar capturas de tela (*prints*) extraídas de redes sociais relativas a eventos comunitários e escolares ocorridos no local, arguindo presuntivamente que a presença de praça, quadra ou espaço de eventos descaracterizaria a exclusividade de carga do sistema de iluminação pública.
6. Ocorre que registros fotográficos de eventos sociais ou comunitários não constituem prova técnica hábil nem instrumento regulatório idôneo para atestar a existência ou a operação permanente de cargas elétricas alheias ao sistema de iluminação pública no ponto de medição.
7. Nos termos do art. 189, inciso II, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, enquadram-se na classe Iluminação Pública os bens públicos destinados ao uso comum do povo, tais como praças, parques, jardins e quadras esportivas, ainda que sujeitos a restrições de horário, cercamento ou eventos promovidos pela administração municipal.
8. A desqualificação do enquadramento na classe de Iluminação Pública não pode ser calcada em meras presunções ou conjecturas visuais da concessionária. Para infirmar a exclusividade do circuito de IP, incumbe à distribuidora o ônus regulatório e probatório de instruir a sua decisão com elementos técnicos objetivos e conclusivos.
9. A idoneidade do indeferimento exige a apresentação de um Termo/Relatório de Vistoria Técnica de Campo instruído com:
 - (a) Inventário discriminado de toda a Carga Instalada vinculada à unidade consumidora;
 - (b) Registro fotográfico do medidor, do quadro de distribuição e dos circuitos derivados;
 - (c) Identificação clara e mensurável de eventuais tomadas ou equipamentos de consumo permanente que descaracterizem a exclusividade do circuito de iluminação;
 - (d) Identificação do responsável técnico pela inspeção.
10. A omissão desses elementos demonstra a patente fragilidade e a superficialidade do indeferimento administrativo exarado pela concessionária, caracterizando manifesta violação ao dever de motivação, à transparência e aos princípios regulatórios do setor elétrico.
11. Diante da ausência de laudo de carga ou de qualquer comprovação técnica de inexistência de exclusividade no circuito, a recusa da Energisa Mato Grosso do Sul em reclassificar a UC 10/83609-8 gera faturamento indevido continuado, ensejando a devolução em dobro dos valores pagos a maior nos últimos 10 (dez) anos, conforme o art. 323 da REN nº 1.000/2021, o Despacho ANEEL nº 2.006/2024 e o art. 205 do Código Civil.

DOS PEDIDOS

12. Diante do exposto, requer que a Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul:
 - (a) Proceda com o reexame do indeferimento e efetive a reclassificação tarifária da UC 10/83609-8 para a classe Iluminação Pública (subgrupo B4a), ante a absoluta ausência de laudo de vistoria técnica que demonstre a não exclusividade do circuito de IP;

- (b) Subsidiariamente, caso insista na tese de não exclusividade da carga, que apresente o Relatório/Termo de Vistoria de Campo completo contendo o inventário discriminado e fundamentado de toda a carga instalada e dos circuitos elétricos da referida UC;
- (c) Caso a concessionária não possua o inventário discriminado de carga, que agende nova vistoria técnica conjunta no local, a fim de realizar a conferência pormenorizada dos circuitos *in loco*;
- (d) Efetue a devolução em dobro de todos os valores cobrados a maior em razão da tarifa inadequada aplicada à unidade consumidora, abrangendo o período prescricional de 10 (dez) anos, devidamente atualizados pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês calculados *pro rata die*, nos termos da REN ANEEL nº 1.000/2021 e do Despacho ANEEL nº 2.006/2024;
- (e) Realize o ressarcimento dos valores apurados por meio de depósito bancário em conta corrente de titularidade do Município, conforme estabelecido no § 7º do art. 323 da REN ANEEL nº 1.000/2021.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante do Município